

WhatsApp-Chat-Export (Auszüge) - Asservat 4.2 (Mobiltelefon Peter Schulte, sichergestellt 18.04.2026)  
Gesichert am 24.04.2026 durch KHK Vollbrecht, Polizei Kassel, Tgb.-Nr. KS/0091733/2026  
Chat: "Kevin Ortmann (Jugendwart)"

=== Auszug 1: 2024 ===

[19.04.2024, 22:36] Kevin Ortmann: Peter die Eltern der E-Jugend fragen wegen der Turnierabrechnung. Kommt da noch was?

[19.04.2024, 22:51] Peter Schulte: Mach ich. Bin grad selbst knapp, hab mir was aus der Vereinskasse geliehen. Zahl ich zurück wenn das Sponsoring vom Autohaus kommt.

[19.04.2024, 22:54] Kevin Ortmann: Aus der Vereinskasse?? Ist das ok so?

[19.04.2024, 22:58] Peter Schulte: Ist doch nur zwischengeparkt. Merkt keiner, ich fuehr das Kassenbuch ja allein. Kommt alles wieder rein.

=== Auszug 2: 2025 ===

[07.03.2025, 19:12] Kevin Ortmann: Die Kasse sieht duenn aus für das Trainingslager. Haben wir genug?

[07.03.2025, 19:20] Peter Schulte: Wird schon. Ich hab noch ein paar Abhebungen offen die ich ausgleichen muss.

[07.03.2025, 19:22] Kevin Ortmann: Welche Abhebungen? Wofür?

[07.03.2025, 19:29] Peter Schulte: Frag nicht so viel. Ich regel die Kasse, das hab ich immer geregelt. Bis Sommer ist alles glatt.

[02.11.2025, 20:41] Peter Schulte: Falls Wolfgang wegen Belegen fragt: sag einfach ich hab viel bar bezahlt. Papierkram ist nicht so meins, das weiß jeder.

**06\_email\_akteneinsicht\_und\_rueckfragen.eml**

---

|         |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "RA Dr. Hauke Lenz" <kanzlei@privatpost.de>                             |
| An      | dezernat@privatpost.de                                                  |
| Kopie   | mandat@privatpost.de                                                    |
| Datum   | Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000                                         |
| Betreff | Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26 |

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Schadensmatrix finalisieren, Arrestanregung prüfen, Belege in echte Ausgaben und ungeklärte Abflüsse trennen und Adhäsionsantrag vorbereiten.

Mit freundlichen Grüßen

RA Dr. Hauke Lenz

**01\_kassenpruefer\_trautmann\_an\_vorstand\_2026-01-16.eml**eml/01\_kassenpruefer\_trautmann\_an\_vorstand\_2026-01-16.eml

---

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Von     | Wolfgang Trautmann <w.trautmann.kassenpruefung@t-online.de>     |
| An      | "Jutta Melzer (1. Vorsitzende)" <vorsitz@sv-nordpark-kassel.de> |
| Kopie   | Beate Sillge <beate.sillge@gmx.net>                             |
| Datum   | Fri, 16 Jan 2026 20:47:03 +0100                                 |
| Betreff | Kassenprüfung 2024/2025 - erhebliche Belegluecke                |

Liebe Jutta,

Beate und ich haben gestern die Kassenprüfung für die Jahre 2024 und 2025 abgeschlossen. Wir müssen dir leider Folgendes mitteilen.

Auf dem Vereinskonto bei der Kasseler Sparkasse sind in beiden Jahren immer wieder größere Beträge bar abgehoben worden, insgesamt 71.500 Euro. Diesen Abhebungen stehen ordnungsgemäße Belege für echte Vereinsausgaben von nur 22.880 Euro gegenüber (Trikots, Turniergebühren, Schiedsrichter, Fahrten, Verbandsabgaben und Ähnliches).

Damit bleibt ein Betrag von 48.620 Euro ohne nachvollziehbaren Beleg. Zusätzlich liegen mehrere Quittungen über zusammen 4.150 Euro vor, die wir nicht anerkennen können: Sie haben kein erkennbares Ausstellerfeld, teils identisches Schriftbild, und eine davon ist eine Dublette zu einer bereits verbuchten Busrechnung.

Das Kassenbuch wurde allein von Peter geführt. Eine Vier-Augen-Kontrolle bei den Abhebungen gab es nicht. Ich halte es für zwingend, dass der Vorstand Peter zeitnah zur Vorlage der fehlenden Belege auffordert und die Sache dokumentiert.

Den ausführlichen Prüfbericht bringe ich zur nächsten Sitzung mit.

Viele Grüße

Wolfgang Trautmann

Kassenprüfer SV Nordpark Kassel e.V.

**02\_melzer\_an\_schulte\_belegaufforderung\_2026-02-06.eml**eml/02\_melzer\_an\_schulte\_belegaufforderung\_2026-02-06.eml

---

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Von     | "Jutta Melzer (1. Vorsitzende)" <vorsitz@sv-nordpark-kassel.de> |
| An      | Peter Schulte <peter.schulte64@web.de>                          |
| Datum   | Fri, 06 Feb 2026 18:12:44 +0100                                 |
| Betreff | Aufforderung zur Belegvorlage - Kassenfuehrung 2024/2025        |

Sehr geehrter Herr Schulte,

wie Ihnen aus der Sondervorstandssitzung vom 02.02.2026 bekannt ist, hat die Kassenprüfung für die Jahre 2024 und 2025 eine erhebliche Belegluecke ergeben. Von insgesamt 71.500 Euro, die in diesem Zeitraum bar vom Vereinskonto abgehoben wurden, sind lediglich 22.880 Euro durch ordnungsgemaesse Belege gedeckt. Ein Betrag von 48.620 Euro ist derzeit ohne Nachweis.

Ich fordere Sie hiermit auf, bis zum 20.02.2026 sämtliche Belege, Quittungen und Nachweise vorzulegen, die die Verwendung der abgehobenen Betraege für den Verein belegen. Bitte ordnen Sie die Belege den einzelnen Barabhebungen zu.

Sollten die Belege nicht oder nicht vollständig vorgelegt werden, wird der Vorstand über weitere Schritte einschließlich einer Strafanzeige und der Geltendmachung eines Rueckzahlungsanspruchs entscheiden müssen.

Mit freundlichen Grüßen

Jutta Melzer  
1. Vorsitzende  
SV Nordpark Kassel e.V.  
Am Auedamm 30, 34121 Kassel

**03\_schulte\_an\_melzer\_belege\_verloren\_2026-02-11.eml**eml/03\_schulte\_an\_melzer\_belege\_verloren\_2026-02-11.eml

---

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Von     | Peter Schulte <peter.schulte64@web.de>                          |
| An      | "Jutta Melzer (1. Vorsitzende)" <vorsitz@sv-nordpark-kassel.de> |
| Datum   | Wed, 11 Feb 2026 22:39:51 +0100                                 |
| Betreff | Re: Aufforderung zur Belegvorlage - Kassenfuehrung 2024/2025    |

Hallo Jutta,

ich weise die Vorwurfe zurück. Ich habe keinen einzigen Cent für mich genommen. Das Geld ist in den Verein geflossen, jeder Euro.

Das meiste habe ich bar ausgelegt: Schiedsrichter, Turniergebuehren, Trikots, Fahrten der Jugend, Verpflegung bei Heimspielen, Kleinkram für den Platz. Vieles davon lief bar, weil es schnell gehen musste und keiner Vorschuss geben wollte.

Das Problem ist: Ich hatte die Belege in zwei Ordnern zu Hause. Bei meinem Umzug im Herbst ist einer der Ordner verloren gegangen, da waren die meisten Quittungen aus 2024 und 2025 drin. Ich kann die also nicht mehr alle vorlegen. Das heißt aber nicht, dass die Ausgaben nicht echt waren.

Wenn ihr mir nicht glaubt, ist das eure Sache. Ich habe für diesen Verein jahrelang alles gemacht und lasse mich nicht als Dieb hinstellen.

Peter

**04\_sparkasse\_kontoauskunft\_2026-06-02.eml**eml/04\_sparkasse\_kontoauskunft\_2026-06-02.eml

---

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | Kasseler Sparkasse - Vereins- und Firmenkunden <firmenkunden@kasseler-sparkasse.de> |
| An      | "RA Dr. Hauke Lenz" <kanzlei@ra-lenz-kassel.de>                                     |
| Kopie   | "Jutta Melzer (1. Vorsitzende)" <vorsitz@sv-nordpark-kassel.de>                     |
| Datum   | Tue, 02 Jun 2026 10:19:27 +0200                                                     |
| Betreff | Kontoauskunft Vereinskonto SV Nordpark Kassel e.V. - Barverfügungen 2024/2025       |

Sehr geehrter Herr Dr. Lenz,

auf die mit Einwilligung des Vereins gestellte Anfrage übersenden wir Ihnen die angeforderte Aufstellung der Barverfügungen vom Vereinskonto des SV Nordpark Kassel e.V. für die Jahre 2024 und 2025.

In diesem Zeitraum wurden dreizehn Barabhebungen mit einem Gesamtbetrag von 71.500,00 Euro getätigt, teils am Geldautomaten, teils am Schalter. Die Schalterverfügungen sind jeweils mit der Unterschrift des damaligen Schatzmeisters, Herrn Peter Schulte, belegt. Die vollständigen Kontoauszüge mit Buchungsdatum, Betrag und Verfügungsart sind als PDF beigefügt und werden zusätzlich per Post an Ihre Kanzlei übersandt.

Weitere Kontovollmachten für Barverfügungen bestanden im genannten Zeitraum nach unseren Unterlagen nicht.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Bierschenk  
Vereins- und Firmenkundenberatung  
Kasseler Sparkasse  
Ständeplatz 1, 34117 Kassel

**05\_fristen\_und\_verfahrensstand.csv**

| Datum      | Ereignis                                           | Friststatus | Bearbeitungsvermerk                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.01.2026 | interne Kassenprüfung stellt Lücke fest            | aktenkundig | Differenz von 28460 EUR zwischen Kassenbuch und Bankexport im Prüfprotokoll vermerkt                   |
| 02.02.2026 | Sondervorstandssitzung und Abwahl Schatzmeister    | aktenkundig | Originalprotokoll von Vorsitzender und Schriftführer unterzeichnet, Teilnehmerliste beigelegt          |
| 20.02.2026 | Strafanzeige und Herausgabeverlangen               | aktenkundig | Anlagen 1 bis 12 laut Eingangsstempel vollständig, USB-Datenträger separat verwahrt                    |
| 18.04.2026 | Durchsuchung Privatwohnung Schulte                 | aktenkundig | Laptop und Ordner 2019 bis 2025 sichergestellt, Vereinskassenbelege 2022 fehlen laut Liste             |
| 03.06.2026 | Bankunterlagen der Vereinskonto vollständig        | aktenkundig | CSV-Export und Papierauszüge enden beide am 31.12.2025, Unterkonto Jugend fehlt                        |
| 12.08.2026 | zivilrechtliche Klagefrist im Vorstand beschlossen | aktenkundig | Beschluss nennt Höchstbetrag 32000 EUR, Beauftragungsschreiben noch nicht unterzeichnet                |
| laufend    | Akteneinsicht und Nachlieferungen                  | offen       | Neue Buchungen mit Belegnummer, Empfänger, Freigabe und Gegenkonto in die Zahlungsübersicht übernehmen |

**10\_kassenbuch\_kontoabgleich.csv**

| Datum      | Buchungsart       | Beschreibung                                         | Belegnummer | Betrag_EUR |
|------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 12.02.2024 | Barabhebung       | Bargeldabhebung<br>Geldautomat, Konto<br>SV Nordpark | -           | 4500.00    |
| 18.03.2024 | Barabhebung       | Bargeldabhebung<br>Geldautomat, Konto<br>SV Nordpark | -           | 4000.00    |
| 22.04.2024 | Barabhebung       | Bargeldabhebung<br>Schalter, Konto SV<br>Nordpark    | -           | 5500.00    |
| 27.05.2024 | Barabhebung       | Bargeldabhebung<br>Geldautomat, Konto<br>SV Nordpark | -           | 6000.00    |
| 24.06.2024 | Barabhebung       | Bargeldabhebung<br>Geldautomat, Konto<br>SV Nordpark | -           | 5000.00    |
| 26.08.2024 | Barabhebung       | Bargeldabhebung<br>Schalter, Konto SV<br>Nordpark    | -           | 6500.00    |
| 30.09.2024 | Barabhebung       | Bargeldabhebung<br>Geldautomat, Konto<br>SV Nordpark | -           | 5500.00    |
| 20.01.2025 | Barabhebung       | Bargeldabhebung<br>Geldautomat, Konto<br>SV Nordpark | -           | 6000.00    |
| 24.02.2025 | Barabhebung       | Bargeldabhebung<br>Schalter, Konto SV<br>Nordpark    | -           | 7000.00    |
| 31.03.2025 | Barabhebung       | Bargeldabhebung<br>Geldautomat, Konto<br>SV Nordpark | -           | 6500.00    |
| 28.04.2025 | Barabhebung       | Bargeldabhebung<br>Geldautomat, Konto<br>SV Nordpark | -           | 4500.00    |
| 26.05.2025 | Barabhebung       | Bargeldabhebung<br>Schalter, Konto SV<br>Nordpark    | -           | 4000.00    |
| 30.06.2025 | Barabhebung       | Bargeldabhebung<br>Geldautomat, Konto<br>SV Nordpark | -           | 6500.00    |
| 05.03.2024 | Barausgabe belegt | Trikotsatz Jugend<br>E/D, Sport Kaudel               | R-2024-011  | 1480.00    |
| 14.05.2024 | Barausgabe belegt | Turniergebuehren<br>Pfungstturnier 2024,<br>HFV      | R-2024-023  | 950.00     |
| 30.06.2024 | Barausgabe belegt | Schiedsrichterkosten<br>Rueckrunde 2023/24           | R-2024-031  | 2640.00    |
| 12.09.2024 | Barausgabe belegt | Fahrtkosten<br>Auswaertsspiele Bus<br>Herbst 2024    | R-2024-047  | 1900.00    |



| Datum      | Buchungsart              | Beschreibung                                                           | Belegnummer | Betrag_EUR |
|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 20.10.2024 | Barausgabe belegt        | Baelle und Trainingsmaterial, Sport Kaudel                             | R-2024-052  | 780.00     |
| 15.02.2025 | Barausgabe belegt        | Trikotsatz Herren, Sport Kaudel                                        | R-2025-008  | 1560.00    |
| 22.04.2025 | Barausgabe belegt        | Turniergebuehren und Meldegelder 2025, HFV                             | R-2025-019  | 1100.00    |
| 28.06.2025 | Barausgabe belegt        | Schiedsrichterkosten Rueckrunde 2024/25                                | R-2025-027  | 2750.00    |
| 30.06.2025 | Barausgabe belegt        | Fahrtkosten Auswaertsspiele Fruehjahr 2025                             | R-2025-030  | 1780.00    |
| 10.11.2024 | Barausgabe belegt        | Verbandsabgaben HFV Saison 2024/25                                     | R-2024-058  | 1880.00    |
| 05.12.2024 | Barausgabe belegt        | Pokale und Ehrungen Weihnachtsfeier                                    | R-2024-061  | 620.00     |
| 18.03.2025 | Barausgabe belegt        | Trainingslager Anzahlung Jugend                                        | R-2025-014  | 1900.00    |
| 12.05.2025 | Barausgabe belegt        | Platzpflege und Kleingeraete                                           | R-2025-022  | 540.00     |
| 20.06.2025 | Barausgabe belegt        | Erste-Hilfe- und Sanitaetsmaterial                                     | R-2025-026  | 480.00     |
| 15.07.2024 | Barausgabe belegt        | Getraenke Sommerfest, Getraenke Reinhardt                              | R-2024-039  | 1120.00    |
| 08.09.2024 | Barausgabe belegt        | Schiedsrichterkosten Pokalrunde 2024                                   | R-2024-044  | 1400.00    |
| 09.07.2024 | Quittung nicht anerkannt | Barauslage Turnier (Quittung ohne Aussteller, identisches Schriftbild) | Q-ohne-Nr   | 1850.00    |
| 14.10.2024 | Quittung nicht anerkannt | Fahrtkosten (Dublette zu R-2024-047, identisches Schriftbild)          | Q-ohne-Nr   | 1200.00    |
| 03.03.2025 | Quittung nicht anerkannt | Bewirtung Bar (Quittung ohne Beleggrund)                               | Q-ohne-Nr   | 1100.00    |

**Tabellenblatt: Beweismittel**

| Beweismittel      | Quelle                | Belastender Kern             | Entlastender Ansatz                    | Arbeitsauftrag                                                  |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kassenbuch        | Excel-Export Verein   | Fehlbetrag und Barabhebungen | Beleglage teilweise unvollständig      | Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren |
| Sponsoringvertrag | Autohaus Kern         | Zweckbindung Jugendtrikots   | Zahlungszweck allgemein formuliert     | Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren |
| Quittungen        | Belegordner 2024/2025 | identisches Schriftbild      | einige Leistungen tatsächlich erbracht | Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren |
| Privattabelle     | Laptop Schulte        | Spalten Privat und Verein    | Kontext erklärungsbedürftig            | Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren |
| Zeugin Melzer     | neue Vorsitzende      | fehlende Vorstandsbeschlüsse | eigene Kontrollversäumnisse möglich    | Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren |

**Tabellenblatt: Verfahrenslinien**

| Linie                          | Nutzen                                      | Risiko                                         | Nächster Schritt                            |
|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Einlassungsoption              | kann Strafzumessung und Einstellung fördern | öffnet Angriffsflächen bei unklarer Beweislage | erst nach Akteneinsicht final entscheiden   |
| Beweisantrag                   | zwingt Gericht zu Tatsachenkern             | bei Ausforschung schwach                       | konkret mit Beweistatsache formulieren      |
| Verständigung oder Einstellung | schnelle Erledigung möglich                 | Nebenfolgen und Einziehung beachten            | Auflagenhöhe und Schuldanerkenntnis trennen |
| Schutz- oder Haftfrage         | sofortige praktische Wirkung                | Beweismaß und Fristen streng                   | Beschluss und Aktenlage synchronisieren     |

## 01\_mandatsnotiz\_erstgesprach.docx

---

# Mandatsnotiz Erstgespräch

Amtsgericht Kassel, Schöffengericht Abteilung 42 | Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26

## Mandatsziel

SV Nordpark Kassel e.V., vertreten durch die neue Vorsitzende Jutta Melzer benötigt eine schnelle, aber belastbare Einordnung der Lage. Der erste Schritt ist kein Rundumschlag, sondern die Sicherung der fristkritischen Punkte, die Trennung der Rollen und die Entscheidung, ob geschwiegen, vorgetragen oder ein Antrag gestellt wird.

## Sofortfragen

- Welche Frist läuft tatsächlich und wodurch wurde sie ausgelöst?
- Welche Originaldaten fehlen noch und wer besitzt sie?
- Welche Einlassung ist bereits aktenkundig oder faktisch erfolgt?
- Welche Nebenfolge droht sofort praktisch zu wirken?

Schadensmatrix finalisieren, Arrestanregung prüfen, Belege in echte Ausgaben und ungeklärte Abflüsse trennen und Adhäsionsantrag vorbereiten.

## Beteiligte

| Punkt                               | Inhalt                                                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Beschuldigte oder betroffene Person | Peter Schulte, ehemaliger Schatzmeister                                    |
| Mandatsbezug                        | SV Nordpark Kassel e.V., vertreten durch die neue Vorsitzende Jutta Melzer |
| Gericht                             | Amtsgericht Kassel, Schöffengericht Abteilung 42                           |
| Staatsanwaltschaft                  | Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26                                   |
| Verteidigung oder Vertretung        | RA Dr. Hauke Lenz, Kassel                                                  |



# Sachverhalt und Chronologie

Amtsgericht Kassel, Schöffengericht Abteilung 42 | Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26

## Arbeitsfassung Sachverhalt

Der SV Nordpark Kassel erhielt 2024 und 2025 Sponsoringzahlungen eines lokalen Autohauses und Zuschüsse für die Jugendarbeit. Der frühere Schatzmeister Peter Schulte führte das Kassenbuch allein und hob mehrfach Bargeld ab. Nach seinem Rücktritt fehlen 48.620 Euro. Schulte behauptet, Auslagen für Turniere, Trikots, Fahrten und Schiedsrichter bar bezahlt zu haben.

Die Belegordner enthalten echte Rechnungen, Dubletten und mehrere Quittungen mit identischem Schriftbild. In der Wohnung des Beschuldigten wurden Umschläge mit Bargeld und ein privates Tabellenblatt gefunden. Ein Teil der Beträge floss an die Jugendmannschaft; ein anderer Teil lässt sich nicht zuordnen. Der Vorstand hatte keine klare Vier-Augen-Regel beschlossen.

Die Akte zwingt zur genauen Prüfung von Vermögensbetreuungspflicht, Pflichtverletzung, Vorsatz und Schaden. Für den Verein geht es um Anschlussentscheidungen: Vermögensarrest, Adhäsion, zivilrechtliche Sicherung und zugleich Vermeidung einer vorschnellen öffentlichen Vorverurteilung.

## Zeitachse

| Spalte 1   | Spalte 2                                           |
|------------|----------------------------------------------------|
| 15.01.2026 | interne Kassenprüfung stellt Lücke fest            |
| 02.02.2026 | Sondervorstandssitzung und Abwahl Schatzmeister    |
| 20.02.2026 | Strafanzeige und Herausgabeverlangen               |
| 18.04.2026 | Durchsuchung Privatwohnung Schulte                 |
| 03.06.2026 | Bankunterlagen der Vereinskontoen vollständig      |
| 12.08.2026 | zivilrechtliche Klagefrist im Vorstand beschlossen |

## Noch offene Widersprüche

- Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?
- Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?
- Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?
- Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?



# Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

Amtsgericht Kassel, Schöffengericht Abteilung 42 | Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26

## Aktenauszug

Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf: Untreue nach Paragraf 266 StGB; Unterschlagungs- und Betrugsprüfung; Einziehung und Vermögensarrest.

Die Ermittlungsakte enthält bereits mehrere belastende Indizien, aber bei einzelnen Beweismitteln fehlen Rohdaten, Sicherungsvermerke oder Anschlussvernehmungen.

Für eine gerichtsfeste Bearbeitung müssen Blattstellen, Dateiherkunft und Beweisrichtung nachgetragen werden. Jede spätere Stellungnahme sollte sichtbar machen, was bewiesen ist, was nur behauptet wird und was noch aufgeklärt werden muss.

## Beweismittelübersicht

| Spalte 1          | Spalte 2              | Spalte 3                     | Spalte 4                               |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Kassenbuch        | Excel-Export Verein   | Fehlbetrag und Barabhebungen | Beleglage teilweise unvollständig      |
| Sponsoringvertrag | Autohaus Kern         | Zweckbindung Jugendtrikots   | Zahlungszweck allgemein formuliert     |
| Quittungen        | Belegordner 2024/2025 | identisches Schriftbild      | einige Leistungen tatsächlich erbracht |
| Privattabelle     | Laptop Schulte        | Spalten Privat und Verein    | Kontext erklärungsbedürftig            |
| Zeugin Melzer     | neue Vorsitzende      | fehlende Vorstandsbeschlüsse | eigene Kontrollversäumnisse möglich    |

## Normanker

- Paragraf 266 StGB
- Paragraf 73 StGB
- Paragraf 111e StPO
- Paragraf 403 StPO
- Paragraf 147 StPO





# Rechtliche Arbeitsnotiz

*Amtsgericht Kassel, Schöffengericht Abteilung 42 | Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26*

## Rechtlicher Einstieg

Die Prüfung beginnt mit der Verfahrensrolle und dem konkreten Arbeitsprodukt: Haft, Einstellung, Schutzantrag, Anklageprüfung, Hauptverhandlung oder Rechtsmittel.

Danach werden Tatbestandsmerkmale, subjektiver Tatbestand und Beweisbarkeit getrennt. Eine plausible Verteidigungslinie ersetzt keinen Beweiswertvergleich; eine plausible Anklagehypothese ersetzt keine Lückenanalyse.

- Normanker: Paragraf 266 StGB, Paragraf 73 StGB, Paragraf 111e StPO, Paragraf 403 StPO, Paragraf 147 StPO.

## Arbeitsmatrix

- Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?
- Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?
- Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?
- Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?
- Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

## Nächster Schritt

Schadensmatrix finalisieren, Arrestanregung prüfen, Belege in echte Ausgaben und ungeklärte Abflüsse trennen und Adhäsionsantrag vorbereiten.



# Entwurf nächster Verfahrensschritt

*Amtsgericht Kassel, Schöffengericht Abteilung 42 | Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26*

## Entwurfsziel

Schadensmatrix finalisieren, Arrestanregung prüfen, Belege in echte Ausgaben und ungeklärte Abflüsse trennen und Adhäsionsantrag vorbereiten.

## Textbaustein

In der Sache Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Die bisherige Aktenlage lässt eine abschließende Stellungnahme noch nicht zu, weil zentrale Beweismittel entweder nur zusammengefasst wiedergegeben oder technisch nicht nachvollziehbar dokumentiert sind.

Sobald die Nachlieferungen vorliegen, wird eine geordnete Stellungnahme nach Tatsachenkern, Beweiswert, rechtlicher Einordnung und Verfahrensziel eingereicht.

## Konkrete Anträge und Bitten

- Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.
- Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.
- Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.
- Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

## Taktischer Hinweis

Der Entwurf ist bewusst kurz gehalten. Er sichert den nächsten Schritt, ohne eine Sachversion festzuschreiben, die später nach Akteneinsicht korrigiert werden müsste.



## Kassenprüfungsbericht 2024/2025

SV Nordpark Kassel e.V.

Am Auedamm 30, 34121 Kassel

Kassenprüfung durch die gewählten Kassenprüfer Wolfgang Trautmann und Beate Sillge

Prüfungsdatum: 15. Januar 2026

zur Ermittlungsakte: Js-Az. 42 Js 3771/26 StA Kassel | Bl. 24-29 d. A.

### 1 Gegenstand und Grundlagen der Prüfung

1.1 Geprüft wurden das Kassenbuch, die Kontoauszüge des Vereinskontos bei der Kasseler Sparkasse sowie die vorgelegten Belege für die Geschäftsjahre 2024 und 2025.

1.2 Das Kassenbuch wurde im gesamten Prüfungszeitraum allein vom damaligen Schatzmeister Peter Schulte geführt. Eine Vier-Augen-Kontrolle bei Barverfügungen war nicht eingerichtet.

1.3 Der zusammengeführte Abgleich der Barabhebungen mit den anerkannten Belegen ist als strukturierte Aufstellung zur Akte genommen (Datei 10\_kassenbuch\_kontoabgleich.csv).

### 2 Feststellungen zu den Barabhebungen

2.1 Im Prüfungszeitraum wurden vom Vereinskonto dreizehn Barabhebungen getätigt. Die Summe der Barabhebungen beträgt 71.500,00 Euro.

2.2 Die Abhebungen erfolgten teils am Geldautomaten, teils am Schalter; die Schalterverfügungen sind mit der Unterschrift des Schatzmeisters belegt.

### 3 Feststellungen zu den Belegen

3.1 Für echte, dem Verein zuzuordnende Barausgaben liegen ordnungsgemäße Belege über insgesamt 22.880,00 Euro vor. Es handelt sich um Trikots, Turnier- und Meldegebühren, Schiedsrichterkosten, Fahrtkosten, Verbandsabgaben, Trainingslager, Platz- und Sanitätsmaterial sowie Ehrungen.

3.2 Darüber hinaus wurden drei Quittungen über zusammen 4.150,00 Euro vorgelegt, die nicht anerkannt werden können. Diesen fehlt ein Ausstellerfeld, sie weisen ein identisches Schriftbild auf, und eine Quittung ist eine Dublette zu einer bereits verbuchten Fahrtkostenrechnung.

### 4 Ermittlung des Fehlbetrags

4.1 Der Fehlbetrag ergibt sich aus der Differenz zwischen den Barabhebungen und den anerkannten Belegen: 71.500,00 Euro abzüglich 22.880,00 Euro.

4.2 Es verbleibt ein ungeklärter Fehlbetrag von 48.620,00 Euro. Die nicht anerkannten Quittungen über 4.150,00 Euro sind in diesem Betrag enthalten, da sie den Fehlbetrag nicht mindern.

### 5 Bewertung und Empfehlung

5.1 Für Barabhebungen in Höhe von 48.620,00 Euro fehlt ein nachvollziehbarer Nachweis einer Verwendung für den Verein.

5.2 Die Kassenprüfer empfehlen dem Vorstand, den früheren Schatzmeister unter Fristsetzung zur Vorlage der fehlenden Belege aufzufordern, den Vorgang vollständig zu dokumentieren und über eine Strafanzeige sowie die Geltendmachung eines Rückzahlungsanspruchs zu entscheiden.

gez. Wolfgang Trautmann (Kassenprüfer)

gez. Beate Sillge (Kassenprüferin)





Beschuldigtenvernehmung Peter Schulte (12. Mai 2026)

Polizei Kassel

Kriminalpolizeiinspektion, Kommissariat für Wirtschaftskriminalität

Grüner Weg 33, 34117 Kassel | Telefon: 0561 910-0

Tgb.-Nr.: KS/0091733/2026 | Js-Az.: 42 Js 3771/26 StA Kassel

Bl. 71-76 d. A.

Vernehmungsprotokoll (Beschuldigter)

Ort, Zeit: Polizei Kassel, Dienstzimmer 305, 12. Mai 2026, 10:00 bis 11:30 Uhr

Vernehmende: KHK Vollbrecht

Beschuldigter: Peter Schulte, geboren am 30.07.1964 in Kassel, Rentner, früherer Schatzmeister des SV Nordpark Kassel e.V., wohnhaft in Kassel

Anwesend: Rechtsanwalt Frank Osterloh als Verteidiger des Beschuldigten

Der Beschuldigte wurde darüber belehrt, dass es ihm freisteht, sich zur Sache zu äußern oder nicht auszusagen, und dass er jederzeit einen Verteidiger befragen kann (§ 136 StPO). Er erklärte nach Rücksprache mit seinem Verteidiger, aussagen zu wollen.

Der Beschuldigte gab an:

"Ich habe die Kasse des Vereins über zwölf Jahre geführt und war immer korrekt. Ich habe keinen Cent für mich behalten. Alles, was ich abgehoben habe, ist in den Verein geflossen.

Wir haben vieles bar bezahlt. Schiedsrichter wollen bar, Turniergebühren bei kleinen Turnieren bar, Trikots hat der Händler manchmal bar günstiger gemacht, die Fahrten der Jugend, Verpflegung bei Heimspielen, Bälle, Kleinzeug für den Platz. Ich bin oft in Vorleistung gegangen und habe mir das dann bar vom Konto geholt.

Das mit den Belegen ist mein Problem, das gebe ich zu. Ich hatte alles in zwei Ordnern zu Hause. Bei meinem Umzug im Herbst 2025 ist ein Ordner verschwunden, da waren die meisten Quittungen aus 2024 und 2025 drin. Deshalb kann ich nicht mehr alles vorlegen. Aber die Ausgaben waren echt."

Auf Vorhalt der Kontoauswertung (Bl. 24 ff. d. A.), wonach im Zeitraum 2024 und 2025 insgesamt 71.500 Euro bar abgehoben wurden, denen nur anerkannte Belege über 22.880 Euro gegenüberstehen: "Dass es so viel war, wusste ich nicht auswendig. Ich kann die 48.000 nicht im Einzelnen belegen, aber ich habe das Geld nicht genommen."

Auf Vorhalt der WhatsApp-Nachricht vom 19.04.2024, in der er schreibt, er habe sich Geld aus der Vereinskasse geliehen und zahle es zurück, wenn das Sponsoring komme: "Das war salopp geschrieben. Ich meinte damit, dass ich in Vorleistung war und mir das Geld zurückhole. Geliehen im eigentlichen Sinn habe ich es nicht."

Auf Vorhalt der bei der Durchsuchung gefundenen Umschläge mit Bargeld und des privaten Tabellenblatts: "Das Bargeld war privates Ersparnis. Das Tabellenblatt war meine eigene Übersicht, damit ich den Überblick behalte."

Auf Nachfrage, ob er die verlorenen Belege rekonstruieren könne, etwa durch Rechnungskopien der Lieferanten: "Das kann ich versuchen, aber bei den Barzahlungen an Schiedsrichter und kleine Turniere gibt es keine Kopien."

Der Verteidiger behält eine ergänzende schriftliche Stellungnahme vor.

Das Protokoll wurde dem Beschuldigten vorgelesen, von ihm genehmigt und unterschrieben.

gez. Peter Schulte (Beschuldigter)

gez. Osterloh, Rechtsanwalt (Verteidiger)

gez. Vollbrecht, KHK (Vernehmender)

## 09\_originalanlage\_behoerdenvermerk.pdf

---

# Kassenprüfungsvermerk SV Nordpark Kassel

Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26

Sonderprüfung 15.01.2026 durch Jutta Melzer und Dr. Volker Rehberg. Geprüft wurden Kontoauszüge, Barkasse, Sponsoringordner und digitale Tabellen.

Feststellung: Barabhebungen 2024/2025 insgesamt 73.400 Euro; belegte Ausgaben 24.780 Euro; Differenz 48.620 Euro.

Mehrere Quittungen tragen dieselbe Handschrift und runde Beträge. Zwei Lieferanten bestätigen auf Nachfrage nur Teilmengen.

Empfehlung: Strafanzeige, sofortige Kontovollmachtssperre, Sicherung aller Originalbelege und zivilrechtliche Rückforderung.

| Feld             | Eintrag                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bearbeiter       | Staatsanwaltschaft Kassel                                                            |
| Bezug            | Vereinskasse, Sponsoring und Untreue Kassel                                          |
| Nächster Schritt | Schadensmatrix finalisieren, Arrestanregung prüfen, Belege in echte Ausgaben und ung |